



# 취업규칙

## 就業規則

제정 2012. 5. 1.

개정 2015. 1. 1.

개정 2018. 5. 1.

개정 2019. 7. 1.

개정 2021. 7. 1.

사업장명 : 네티브(주)

소재지 : 서울시 마포구 월드컵북로63 2층  
(성산동, 서레빌딩)

전화번호 : (02)324-3447~8

---



## 〈차 례〉

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 제1장 총 칙 .....             | 1 |
| 제1조 [목적] .....            | 1 |
| 제2조 [적용범위] .....          | 1 |
| 제3조 [용어의 정의] .....        | 1 |
| 제4조 [준수 의무] .....         | 2 |
| 제5조 [균등대우] .....          | 2 |
| <br>제2장 채용 및 근로계약 .....   | 2 |
| 제1절 통 칙 .....             | 2 |
| 제6조 [목적] .....            | 2 |
| 제7조 [인사권] .....           | 2 |
| 제2절 채용 및 근로계약 .....       | 3 |
| 제8조 [채용의 원칙] .....        | 3 |
| 제9조 [채용지원시 구비서류 목록] ..... | 3 |
| 제10조 [채용확정] .....         | 3 |
| 제11조 [채용 후 제출서류] .....    | 3 |
| 제12조 [채용결격사유] .....       | 4 |
| 제13조 [수습기간] .....         | 4 |
| 제14조 [발령] .....           | 5 |
| 제15조 [근로계약] .....         | 5 |
| <br>제3장 복무규율 .....        | 5 |
| 제1절 통 칙 .....             | 5 |
| 제16조 [규칙·명령의 준수] .....    | 5 |
| 제17조 [복무의무] .....         | 5 |
| 제18조 [회사물품취급의 유의사항] ..... | 7 |



|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| 제19조 | [신고]                           | 7  |
| 제20조 | [출입 제한]                        | 7  |
| 제21조 | [손해배상]                         | 8  |
| 제22조 | [비밀엄수]                         | 8  |
| 제2절  | 출근 및 결근 등                      | 8  |
| 제23조 | [출근 및 퇴근]                      | 8  |
| 제24조 | [결근]                           | 8  |
| 제25조 | [지각, 조퇴, 외출]                   | 9  |
| 제26조 | [무사고 취급]                       | 9  |
| 제3절  | 근무시간 및 휴게시간                    | 9  |
| 제27조 | [근무시간 및 시간외 근무]                | 9  |
| 제28조 | [출·퇴근 및 휴게시간]                  | 10 |
| 제29조 | [탄력적 근로시간제]                    | 10 |
| 제30조 | [선택적 근로시간제]                    | 10 |
| 제31조 | [재량근로시간제]                      | 11 |
| 제32조 | [근로시간 계산의 특례, 근로시간 및 휴게시간의 특례] | 11 |
| 제33조 | [비상근무]                         | 11 |
| 제4절  | 휴일 및 휴가                        | 11 |
| 제34조 | [휴일]                           | 11 |
| 제35조 | [휴일대체근무]                       | 12 |
| 제36조 | [선택적 보상휴가제]                    | 12 |
| 제37조 | [연차유급휴가]                       | 12 |
| 제38조 | [휴가산정을 위한 출근일수]                | 12 |
| 제39조 | [연차휴가의 사용촉진]                   | 13 |
| 제40조 | [생리휴가]                         | 13 |
| 제41조 | [휴가의 승인]                       | 13 |
| 제42조 | [경조휴가]                         | 14 |
| 제43조 | [출근명령]                         | 14 |



|      |                       |    |
|------|-----------------------|----|
| 제5절  | 휴직 및 복직               | 14 |
| 제44조 | [휴직사유]                | 14 |
| 제45조 | [휴직절차]                | 15 |
| 제46조 | [휴직자의 신분 및 근로조건]      | 15 |
| 제47조 | [근속년수계산]              | 15 |
| 제48조 | [휴직자의 의무]             | 15 |
| 제49조 | [복직]                  | 16 |
| 제6절  | 출장                    | 16 |
| 제50조 | [출장]                  | 16 |
| 제51조 | [출장자의 의무]             | 16 |
| 제52조 | [출장결과 보고]             | 16 |
| 제53조 | [출장 시 근무시간]           | 16 |
| 제54조 | [여비]                  | 17 |
| 제7절  | 사무인계                  | 17 |
| 제55조 | [인계서]                 | 17 |
| 제56조 | [절차]                  | 17 |
| 제8절  | 배치전환                  | 17 |
| 제57조 | [보직 원칙]               | 17 |
| 제58조 | [직무대리 등]              | 18 |
| 제59조 | [보직해임]                | 18 |
| 제60조 | [승진]                  | 18 |
| <br> |                       |    |
| 제4장  | 임금                    | 19 |
| 제1절  | 통칙                    | 19 |
| 제61조 | [급여의 형태]              | 19 |
| 제62조 | [임금계산기간과 지급일]         | 19 |
| 제63조 | [임금의 지급방법]            | 19 |
| 제64조 | [수습기간중의 급여]           | 19 |
| 제65조 | [임금의 결정]              | 19 |
| 제66조 | [임금의 직접지급·전액지급의 예외항목] | 19 |



|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 제67조 | [임금의 일할계산]      | 20 |
| 제68조 | [비상시 지급]        | 20 |
| 제69조 | [임금의 시효]        | 20 |
| 제2절  | 기본급 및 제 수당      | 21 |
| 제70조 | [기본급의 산정]       | 21 |
| 제71조 | [연장근로수당]        | 21 |
| 제72조 | [야간근로수당]        | 21 |
| 제73조 | [휴일근로수당]        | 21 |
| 제74조 | [휴업수당]          | 21 |
| 제75조 | [결근 및 지각·조퇴 공제] | 21 |
| 제3절  | 상여금             | 22 |
| 제76조 | [상여금의 지급]       | 22 |
| 제3절  | 퇴직금             | 22 |
| 제77조 | [퇴직금제도의 설정]     | 22 |
| 제78조 | [퇴직금 지급]        | 22 |
| 제79조 | [금품청산]          | 22 |
| 제5장  | 복리후생            | 23 |
| 제80조 | [복리후생]          | 23 |
| 제6장  | 포상과 징계          | 23 |
| 제1절  | 인사위원회           | 23 |
| 제81조 | [구성]            | 23 |
| 제82조 | [기능]            | 23 |
| 제83조 | [회의 및 의결정족수]    | 23 |
| 제2절  | 포상              | 24 |
| 제84조 | [포상]            | 24 |
| 제85조 | [포상 방법]         | 24 |
| 제86조 | [포상권자 및 포상시기]   | 24 |
| 제3절  | 징 계             | 24 |



|       |                   |    |
|-------|-------------------|----|
| 제87조  | [징계사유]            | 24 |
| 제88조  | [징계의 종류와 구분]      | 26 |
| 제89조  | [정직 및 감봉]         | 26 |
| 제90조  | [견책]              | 26 |
| 제91조  | [경고]              | 27 |
| 제92조  | [관련자에 대한 징계 등]    | 27 |
| 제93조  | [징계절차]            | 27 |
| 제4절   | 퇴직 및 해고           | 28 |
| 제94조  | [의원퇴직]            | 28 |
| 제95조  | [정년퇴직]            | 28 |
| 제96조  | [당연면직]            | 29 |
| 제97조  | [해고]              | 29 |
| 제98조  | [해고의 예고]          | 30 |
| 제99조  | [해고 예고의 적용예외]     | 31 |
| 제100조 | [해고의 제한]          | 31 |
| 제101조 | [반납의무]            | 31 |
| 제102조 | [퇴직자의 의무]         | 31 |
| 제7장   | 교육, 안전 및 보건       | 32 |
| 제103조 | [안전보건]            | 32 |
| 제104조 | [일반교육]            | 32 |
| 제105조 | [직장내 장애인 인식개선 교육] | 32 |
| 제106조 | [안전교육]            | 32 |
| 제107조 | [건강진단]            | 32 |
| 제108조 | [질병자의 취업제한 등]     | 33 |
| 제109조 | [안전 및 보건]         | 33 |
| 제110조 | [사고 방지 및 사고보고]    | 34 |
| 제8장   | 재해보상              | 34 |
| 제111조 | [재해보상]            | 34 |



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 제112조 [업무상 재해 시 회사의 조력] .....     | 34        |
| <b>제9장 모성보호, 남녀고용평등 .....</b>     | <b>34</b> |
| 제113조 [태아검진 시간의 허용 등] .....       | 34        |
| 제114조 [경이한 직무전환] .....            | 35        |
| 제115조 [출산전·후 휴가] .....            | 35        |
| 제116조 [배우자 출산휴가] .....            | 36        |
| 제117조 [육아휴직] .....                | 36        |
| 제118조 [육아기 근로시간단축 등] .....        | 36        |
| 제119조 [난임치료휴가] .....              | 37        |
| 제120조 [근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원] ..... | 37        |
| 제121조 [남녀고용평등] .....              | 38        |
| 제122조 [분쟁의 자율적 해결] .....          | 38        |
| 제123조 [직장 내 성희롱의 금지] .....        | 38        |
| 제124조 [직장 내 성희롱의 정의] .....        | 38        |
| 제125조 [성희롱 예방교육 등] .....          | 39        |
| 제126조 [직장내 성희롱 발생시 조치] .....      | 39        |
| <b>제10장 직장내 괴롭힘 행위 금지 .....</b>   | <b>40</b> |
| 제127조 [직장 내 괴롭힘 행위의 금지] .....     | 40        |
| 제128조 [금지되는 직장 내 괴롭힘 행위] .....    | 40        |
| 제129조 [직장내 괴롭힘 행위 발생시 조치] .....   | 41        |
| <b>제11장 보 칙 .....</b>             | <b>42</b> |
| 제130조 [시행세칙] .....                | 42        |
| 제131조 [준용규칙] .....                | 42        |
| 제132조 [규정의 개폐] .....              | 42        |



|           |    |
|-----------|----|
| 부 칙 ..... | 42 |
|-----------|----|





## 제 1 장 총 칙

### 제 1 조 [목적]

본 규칙은 네티브(주)(이하 “회사”이라 한다)에서 근무하는 사원의 근로조건과 사원이 준수하여야 할 복무규율을 정함으로써 사원의 기본적인 생활을 보장하고 기본질서를 정하여 직장능률의 극대화와 인사관리의 공정을 도모함을 목적으로 한다.

### 제 2 조 [적용범위]

- ① 본 규칙은 회사에 채용된 사원에게 적용하며 본 규칙에서 정하지 아니한 사항은 법령, 기타 회사의 규정에 정하는 바에 따른다. 다만, 축탁직, 임시고용직, 실습생, 파트타임, 일용직 및 파견근로자 등의 사원에 대하여는 이 규칙의 일부만을 적용하거나 별도의 규정을 적용할 수 있다.
- ② 노동관계법령의 개정으로 본 규정과 상충이 있을시 관계법령에 따른다.

### 제 3 조 [용어의 정의]

본 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "사원"이라 함은 본 규칙 제2장의 채용기준 및 절차에 따라 회사에 채용된 자를 말하며 기간의 정함이 없는 사원, 기간제 사원, 단시간 사원, 일용직으로 구분한다.
2. “기간제 사원”이라 함은 근로계약기간을 정해 채용되고 계약기간 만료로 근로관계가 종료되는 자를 말한다.
3. “단시간 사원”이라 함은 주당 소정근로시간이 주 40시간보다 짧은 사원을 말한다.
4. “일용직 직원”이라 함은 회사의 필요에 의해 임시로 채용된 자를 말한다.
5. "상사"라 함은 사업주로부터 일정한 권한을 위임받은 자로서 업무수행상 직·간접적으로 지휘·명령할 수 있는 자를 말한다.



6. “배치전환”이라 함은 사원을 그 자격 및 적성에 따라 일정한 지위를 부여하고 특정 직무에 종사하도록 함을 말한다.

#### 제4조 [준수 의무]

- ① 회사와 사원은 상호 신의에 따라 본 규칙을 성실히 준수하고 서로 협력하여 회사의 발전과 사원의 근로조건 향상에 노력하여야 한다.
- ② 사원은 성실근무의 의무, 무단직장이탈 금지의 의무, 청렴의 의무, 비밀엄수의 의무, 품위유지의 의무 등을 철저히 준수하여야 한다.

#### 제5조 [균등대우]

모든 사원은 본 규칙이 정하는 바에 따라 균등한 처우를 받으며 성별, 국적, 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 있어 차별적 대우를 받지 아니한다.

## 제 2 장 채용 및 근로계약

### 제 1 절 통 칙

#### 제6조 [목적]

본 장은 사원에 적용할 인사관리의 기준을 확립함으로써 인사관리 적정·공평 및 업무능력의 향상을 도모함을 목적으로 한다.

#### 제7조 [인사권]

사원의 인사는 본 규정이 정하는 바에 따라 회사의 대표이사가 이를 행한다. 다만, 필요한 경우 대표이사의 그 권한의 일부 또는 전부를 해당부서의 장에게 위임할 수 있다.



## 제 2 절 채 용 및 근로계약

### 제 8조 [채용의 원칙]

- ① 회사는 취업을 희망한 자 중에서 소정의 전형 또는 면접시험에 합격한 자를 사원으로 채용한다.
- ② 회사 소정의 전형에 합격한 자는 소정의 구비서류를 제출하고 채용발령을 받음으로써 채용이 확정된다.
- ③ 채용시기, 채용기준, 채용방법은 필요에 따라 별도로 정할 수 있다.

### 제 9조 [채용지원시 구비서류 목록]

1. 이력서 1부
2. 자기소개서 1부
3. 최종학교 졸업증명서
4. 기타 회사가 필요로 하는 서류

### 제 10조 [채용확정]

- ① 채용이 확정된 자는 제11조에서 정하는 서류를 기일 내에 제출하고, 대표이사의 결재에 따라 근로계약서에 서명함으로써 채용이 확정된다.
- ② 회사는 근로계약 체결시 임금, 근로시간, 휴일, 휴가 기타 근로조건을 명시한다.
- ③ 근로계약기간은 기간의 정함이 없는 근로자를 제외하고는 별도로 정하는 기간에 의한다.

### 제 11조 [채용 후 제출서류]

- ① 채용된 자는 채용일로부터 10일 이내에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다. 다만, 사정에 의하여 사전 승인을 받은 경우에는 제출기일을 연장할 수 있다.
  1. 이력서, 목표작성
  2. 주민등록등본 1부
  3. 근로계약서 (당사 소정양식) 1부
  4. 보안서약서(당사 소정양식) 1부



5. 경력증명서, 자격증 및 면허증 사본(해당자에 한함)
  6. 급여이체통장 사본
  7. 기타 회사가 필요로 하는 서류
- ② 사원은 복무 중일지라도 복무에 필요한 사항의 신고나 서류의 제출을 명령받은 경우 또는 제출된 서류에 변경사항이 발생한 때에는 지체 없이 관련 서류를 제출하여야 한다.

## 제 12조 [채용결격사유]

다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사원으로 채용하지 아니 하며, 채용 후라도 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 즉시 당연 면직된다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받는 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자 및 자격정지 또는 자격이 상실 된자
7. 병역을 기피한 자 및 불명예 제대자
8. 경력 또는 학력, 질병, 이력사항을 허위로 작성하거나 고의로 누락시킨 자
9. 육체적·정신적 결함으로 정상적인 업무수행이 불가하다고 인정되는 자
10. 면접 시 허위 진술이 명백히 밝혀진 자
11. 기타 사회통념상 채용이 곤란하다고 인정되는 자

## 제 13조 [수습기간]

- ① 회사의 사원을 신규(경력직포함)로 채용하는 경우에는 3개월의 수습기간을 두되 회사가 필요하다고 인정하는 경우 그 기간을 단축하거나 근무평가에 따라 수습기간을 연장할 수 있다.



② 회사는 수습기간 중의 사원에 대하여 근무태도, 근무성적, 직무수행능력 등을 평가하고 성적이 매우 불량하거나 직무수행 능력이 현저히 떨어진다고 인정되는 자에 한하여 채용을 취소할 수 있다.

③ 수습기간은 근속년수에 산입한다.

#### 제 14조 [발령]

사원의 임명 기타 회사 내 신분상 이동이 있는 경우 사령장 또는 발령통지서에 의하되 필요에 따라서 사내게시 또는 근로계약서 작성 등으로 이를 대신할 수 있다.

#### 제 15조 [근로계약]

사원으로서의 채용이 확정된 자는 회사소정 양식의 근로계약서에 서명·날인하여 근로계약을 체결한다.

## 제 3 장 복 무 규 율

### 제 1 절 통 칙

#### 제 16조 [규칙·명령의 준수]

① 사원은 업무상 지시, 명령에 따라 자기업무에 전념하고 업무를 능률적으로 수행하기 위하여 창의와 성실로 책임을 완수하되 회사의 질서유지에 협조하여야 한다.

② 사원은 항상 건강에 유의하고 명랑하며 활발한 태도로써 근무한다.

#### 제 17조 [복무의무]

사원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사원은 명령, 지시, 정하여진 절차 및 방법에 의하여 맡은바 직무를 충실히 수행하여야 한다.
2. 업무수행 중 지득한 회사의 경영상 기밀 및 중요 업무내용을 재직 중 또



- 는 퇴직 후라도 자신을 위하여 사용하거나 제3자를 위하여 사용, 누설하는 행위를 하여서는 아니 된다
3. 사내에서 문서 또는 인쇄물을 배포하거나 게시하고자 할 때에는 사전에 제시하여 회사의 승인을 득하여야 한다.
  4. 담당 직무상 권한 외의 행위, 타부서 및 부하사원에게 자신의 업무를 위임하는 권한을 남용하는 행위를 하여서는 아니된다.
  5. 회사에 관하여 사실을 왜곡하는 언행을 하여서는 아니된다.
  6. 회사의 신용과 명예를 훼손하거나, 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.
  7. 회사의 허가 없이 자기사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위를 하는 경우 인사위원회의 심의를 거쳐 해고, 정직, 감봉 등을 할 수 있다.
  8. 회사의 거래처로부터 사례, 금품수수, 증여 및 향응을 받거나 금전을 대차하는 행위를 하여서는 아니된다.
  9. 개인의 이익을 위하여 회사의 명칭이나 직무상의 권한을 남용하거나 회사 물품을 사용하는 행위를 하여서는 아니 된다.
  10. 회사의 공금을 유용 또는 횡령하는 행위를 하여서는 아니 된다.
  11. 회사의 물품을 사적으로 타인에게 제공하거나 허가 없이 가지고 나가는 행위를 하여서는 아니된다.
  12. 어떠한 경우에도 회사 관계자나 다른 사원에게 폭행, 협박, 상해 등의 불법행위를 하거나 타인의 업무를 방해하는 행위를 하여서는 아니된다.
  13. 회사 내외를 막론하고 근무시간 중에 도박·음주 등을 하여서는 아니된다.
  14. 통신·인터넷 등의 개인적인 사용은 자제하여야 한다.
  15. 고객에 대한 전화는 친절하고 공손하게 응대하고 근무 중 업무와 관련없는 전화의 사용을 삼가하여야 한다.
  16. 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 사원에게 성적인 언동 등으로 성적 굴욕감·혐오감을 주거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 불응한 것을 이유로 고용상의 불이익을 주는 행위를 하여서는 아니된다.
  17. 상사의 직무상 지시나 명령에 정당한 이유 없이 불응하는 행위를 하여서



는 아니된다.

#### 제 18조 [회사물품취급의 유의사항]

- ① 사원은 다음 각 호를 지켜 항상 회사의 물품을 소중하게 취급함으로써 그 보전에 만전을 기해야 한다.
  1. 회사의 설비, 기계기구 및 기타 비품을 소중히 취급하고, 원·부자재, 기타 소모품을 절약하며, 제품 및 서류 등을 안전하게 취급하여 보관과 정리·정돈을 철저히 하여야 한다.
  2. 업무 이외의 목적으로 회사의 허가 없이 기구·장비 기타의 물품을 사용하여서는 아니된다.
  3. 업무 이외의 목적으로 회사의 구내시설을 사용 또는 이용하고자 할 때에는 사전에 회사의 허가를 받아야 하며 사용 후에는 신속히 원상태로 복귀시켜야 한다.
  4. 화기의 취급은 지정된 장소에서 행하여야 하며 화재의 위험에 만전을 기하여야 한다.
- ② 회사의 물품을 분실하였을 경우에는 즉시 소속 상사 및 관계담당자에게 보고 하여야 한다.

#### 제 19조 [신고]

사원은 주소지 이전, 전직, 개명 기타 이력사항에 변경이 있는 때에는 그 사유의 발생일로부터 7일 이내에 회사에 신고하여야 한다.

#### 제 20조 [출입 제한]

다음 각 호의 1에 해당하는 자는 출입을 금지하고 경우에 따라 퇴사 조치할 수 있다.

1. 관계법령 및 이 규칙에 의하여 정직 또는 출근 정지의 처분 중에 있는 자
2. 회사의 질서 및 규율을 문란하게 하거나 보건 상 해롭다고 인정되는 경우
3. 화기, 흉기 및 기타 업무에 불필요한 위험물을 휴대하는 경우
4. 업무를 방해하거나 방해할 우려가 있는 경우



5. 기타 전기 각 호에 준하여 회사가 출입을 금지하는 것이 필요하다고 인정되는 경우

#### 제 21조 [손해배상]

- ① 사원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사에 유·무형의 재산상 손해를 입혔을 경우에는 이를 배상하여야 한다.
- ② 전항의 손해가 발생한 경우, 본 의무는 징계로 인하여 소멸되지 아니한다.

#### 제 22조 [비밀엄수]

- ① 사원은 자신의 직무에 관한 것이나 타 사원으로부터 알게 된 회사의 비밀은 물론 회사의 사원에 관한 기밀사항(급여 포함)을 누설하거나 조회에 응답하여서는 아니 된다.
- ② 사원은 회사의 허가 없이 문서를 외부에 가지고 나가거나 타인에게 열람케 하거나 또는 인도하여서는 아니 된다.

## 제 2 절 출근 및 결근 등

#### 제 23조 [출근 및 퇴근]

사원은 출근·퇴근에 관하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사업 전에 출근하여 근무에 임할 준비를 하여야 한다.
2. 사원은 종업시각 이전에 일일 작업도구, 기타 서류의 정리·정돈을 하여 다음 날 작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

#### 제 24조 [결근]

- ① 사원이 질병 및 기타 부득이한 사유로 인하여 결근하고자 할 때에는 전일 종업시간까지 대표이사 또는 상사 및 관리부서장의 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급불가피한 사유로 인하여 사전에 대표이사 또는 상사 및 관리부서장의 승인을 받지 못한 경우에는 전신 또는 유선으로 연락하되 반드시 결근 초일 중에 휴가원을 제출하여야 한다.
- ② 상병으로 인하여 3일 이상 계속 결근해야 할 경우에는 의사진단서를 첨부하여 신고하여야 하며 1주일 이상 결근 시 회사가 지정하는 의사 진단서를 첨부하여 제출하여야 한다.





- ③ 제1항 또는 제2항의 절차를 거치지 아니한 결근은 무단결근으로 처리한다.
- ④ 개인사유의 상병인 경우 우선 남은 연차휴가를 사용하며 부족한 일수는 휴가원(무급휴가)을 제출하여야 한다. 다만 그 기간이 연간 15일을 초과할 수 없다.
- ⑤ 교통사고 등의 경우에는 먼저 남은 연차를 사용하고 부족한 일수는 휴가원(무급휴가)을 제출하여야 한다. 만약 본인이 피해자라면 신청한 연차휴가와 휴가처리 일자에 대한 일당금액을 계산하여 가해자나 그 보험회사에 청구하여 손해를 보전 받아야 한다.

### 제 25조 [지각, 조퇴, 외출]

- ① 사원이 지각, 조퇴, 외출을 하려고 하는 때에는 미리 그 사유 및 예정 시간 또는 예정기간을 신고하여 소속 상사 및 관리부서장의 허가를 받아야 한다. 다만 부득이한 사유로 사전 허가를 받지 못한 경우 사후 지체 없이 3일내에 소정양식에 따라 필요한 절차를 이행하여야 한다.
- ② 2시간 이상의 지각의 경우에는 지각에 따른 경위서를 제출하여야 한다.
- ③ 전항의 절차를 거치지 아니한 경우 무단지각, 무단조퇴, 무단외출로 간주한다.
- ④ 무단지각, 무단조퇴, 무단외출이 월3회에 달하였을 경우에는 제재조치를 취할 수 있으며, 승급 또는 상여금 지급에 이를 반영할 수 있다.

### 제 26조 [무사고 취급]

사원은 다음 각 호의 1의 사유로 부득이하게 결근, 지각, 조퇴 또는 외출하는 경우에는 소정의 신고절차를 거쳐 회사의 승인을 받았을 때에는 무사고 취급으로 한다.

- 1. 업무상 상병으로 요양을 요할 때
- 2. 선거권 기타 공민으로서의 권리를 행사할 때.
- 3. 증인, 감정인, 참고인으로서 법정에 출석할 때 및 이에 준할 때 (다만, 본인의 사사(私事)제외)
- 4. 전염병을 예방하기 위하여 취업을 금지 당했을 때 (다만, 본인이 이병했을 때는 제외)
- 5. 천재지변 기타 이에 준하는 재해로 특히 필요하다고 인정했을 때



## 제 3 절 근무시간 및 휴게시간

### 제 27조 [근무시간 및 시간외 근무]

- ① 사원의 실근무시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 1주 40시간으로 함을 원칙으로 한다.
- ② 근무시간 중 자리를 비울 시 선임자 혹은 각 그룹장에게 허락을 받아야 하며, 근무시간에는 업무 외 활동을 하지 않는다.
- ③ 제1항의 근로시간을 초과하는 근로시간에 대하여는 근로계약 체결 시 또는 특별히 업무상 필요가 있는 경우 사원의 동의를 얻어 실시하며, 연장시간의 임금에 대하여는 연봉 및 월 급여에 포함하여 지급할 수 있다. 또는, 초과 근무에 대한 보상휴가를 실시 할 수 있다.
- ④ 연장근로는 1주간에 12시간을 한도로 근로할 수 있다.
- ⑤ 회사는 임신 중의 여성 사원에 대하여 시간외근로를 시키지 못한다.
- ⑥ 회사는 산후 1년이 경과되지 아니한 여성 사원에 대하여는 1일에 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외의 근로를 시키지 아니한다.
- ⑦ 18세 미만인 사원은 1일 7시간 주 35시간을 초과하지 못한다.

### 제 28조 [출·퇴근 및 휴게시간]

- ① 사원의 출·퇴근시각 및 휴게시간은 다음 각 호의 시각을 원칙으로 하며, 휴게시간은 중식시간을 포함하여 1시간으로 한다.
  1. 출근시간 : 09:30
  2. 퇴근시간 : 18:30
- ② 회사는 경영상 사정이 있을 경우에는 사원과 협의하여 근무시간과 휴게시간을 조정할 수 있다.

### 제 29조 [탄력적 근로시간제]

- ① 회사는 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위 안에서 특정 주에 40시간을, 특정일에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.
- ② 회사는 근로자대표와의 서면합의에 의하여 3월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위 안에서 특정 주에 40시간을, 특정일에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.
- ③ 본조의 규정은 18세 미만의 사원과 임신중인 여성사원에 대하여는 적용하지 아니한다.



- ④ 회사는 직원의 대표와 작성한 서면합의에 따라 3월을 초과하고 6월 이내의 이상의 단위기간을 설정하고, 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위 안에서 특정 주에 40시간을, 특정 일에 8시간을 초과하여 근무토록 할 수 있다. 다만, 특정한 주에 52시간을 특정한 날에 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다. (신설)

### 제 30조 [선택적 근로시간제]

회사는 업무의 시작 및 종료시각을 사원의 결정에 맡기기로 한 사원에 대하여 근로자대표와의 서면합의에 따라 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 주40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주 간에 제 40시간을 1일 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.

### 제 31조 [재량근로시간제]

- ① 업무 수행방법을 근로자의 재량에 위임할 필요가 있는 업무에 대하여는 제27조 및 제28조의 근로시간규정을 적용하지 않고 근로자대표와 서면합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다.
- ② 전항에 정하는 재량근로시간제의 구체적 내용은 노사합의로 정한다.

### 제 32조 [근로시간 계산의 특례, 근로시간 및 휴게시간의 특례]

- ① 업무상 출장 기타 사유로 사원이 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근무하여 근로시간 산정이 어려운 경우 원칙적으로 소정근로시간을 근무한 것으로 본다. 단, 업무수행을 위해 초과근무가 필요한 경우 사전에 부서장에게 서면 보고하여 초과근로를 인정받을 수 있다.

### 제 33조 [비상근무]

회사는 천재지변 기타 재해 또는 업무상 부득이한 경우 회사의 지시에 따라 업무에 협조하여야 하며 근무시간을 연장하거나 휴일 또는 휴가 중이라도 근무하게 할 수 있다.

### 제 34조 [재택근무]

- ① 부여받은 업무를 자택 등 지정된 장소에서 수행하는 근무유형 이다.
- 재택근로자는 출·퇴근시간 등 복무 사항을 준수하여야 하며, 승인권자는 필요



경우 유선 등을 통해 근무상황을 확인 할 수 있다.

- ② 취업규칙, 근로계약서 등에 재택근무 실시에 관한 규정이 있으면 해당 규정에 따라 실시가 가능하므로 별도의 근로자 동의가 필요하지 않다. 단, 별도의 규정이 없는 경우에는 원칙적으로 개별 근로자의 동의 필요 하다.
- ③ 사업장 밖 근무로 근로시간을 산정하기 어려운 경우 소정근로시간을 근무한 것으로 간주하거나 근로자대표와 서면합의로 정한 시간을 업무수행에 통상 필요한 시간으로 간주할 수 있다.
- ④ 재택근무 근로자에 대해서도 복무규정 등은 그대로 적용, 근무지 이탈 및 사적용무 등으로 복무규정에 위반되지 않도록 주의할 필요하며, 위반되는 경우 인사위원회 절차를 통해 징계가 이루어 질 수 있다.
- ⑤ 재택근무자의 근태 확인을 위한 위치정보를 수집하기 위해서는 근로자의 동의 필요하며, 채용 시 개인정보 수집 동의로 갈음 할 수 있다.
- ⑥ 재택근무 시 사용자 에게 보고 된 업무와 관련하여 발생한 부상 또는 질병은 업무상 재해에 해당하며, 보고되지 않거나 임의 이탈한 경우 해당 하지 않는다.
- ⑦ 재택근무자의 휴가·휴직·출장·기타 등의 사용은 통상적인 절차에 준하며, 관리자의 승인을 받아 진행 하여야 한다.

## 제 4 절 휴일 및 휴가

### 제 35조 [휴일]

- ① 회사의 휴일은 아래 각 호와 같으며 유급으로 한다.
  - 1. 주휴일(1주간 개근자에 한함, 특별한 사정이 없는 한 일요일)
  - 2. 근로자의 날
  - 3. 공휴일, 대체공휴일(근로기준법 등 관련법 의거 2021.01.01.부)
- ② 전 제1호 내지 제2호의 휴일이 중복될 경우에는 하나의 휴일만 인정한다.

### 제 36조 [휴일대체근무]

회사는 업무상 부득이한 경우에는 전조의 휴일을 다른 날로 대체할 수 있으며, 지정된 휴일을 변경하고자 할 경우 적어도 24시간 전에 사원에게 통보한다. 다만, 휴일을 대체하기 전 근무계획표를 통해 사원과 협의를 한 경우에는 통보한 것으로 본다.



### 제 37조 [선택적 보상휴가제]

회사는 사원대표와의 서면합의에 의하여 연장, 야간 및 휴일근로에 대하여 지급되는 임금에 갈음하여 휴가를 부여할 수 있다.

### 제 38조 [연차유급휴가]

- ① 사원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 경우에는 15일간의 연차유급휴가를 준다.
- ② 계속근로년수가 1년 미만인 사원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 하며 계속근로년수가 1년 미만인 사원의 경우 최초 1년내 받는 연차유급휴가 일수는 최대11일이다.
- ③ 3년 이상 계속 근로한 사원에 대해서는 최초 1년을 초과하는 계속근로년수 2년에 대하여 제1항의 휴가에 1일을 가산한 휴가를 준다. 다만 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
- ④ 회사는 사원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것을 원칙으로 하나 사업운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.
- ⑤ 회사는 경영상 필요에 의하여 회계연도 기준으로 휴가일수를 부여할 수 있다.

### 제 39조 [휴가산정을 위한 출근일수]

- ① 다음 기간은 연차유급휴가 산정 시 출근한 것으로 본다.
  1. 업무상 상병으로 인한 휴업기간
  2. 예비군 훈련기간(향토예비군 설치법)
  3. 민방위 훈련 또는 동원기간(민방위 기본법 제23조)
  4. 연차유급휴가 이용일수, 생리휴가, 산전·후 휴가 기간
  5. 제26조의 규정에 의해 출근할 수 없는 기간
  6. 남녀고용평등과 일가정 양립지원에 관한 법률상 육아휴직으로 휴업한 기간
- ② 다음 기간은 연차유급휴가 산정시 소정근로일수에서 이를 제한다.
  1. 사용자의 귀책사유로 휴업한 기간
  2. 기타 근로제공의무가 정지되는 날로써 상기에 준하여 해석할 수 있을 때



#### 제 40조 [연차휴가의 사용촉진]

- ① 회사는 전조에 의한 휴가기간이 끝나기 6월 전을 기준으로 10일 이내에 회사가 사원에게 미사용 휴가일수를 알려 주고, 사원이 그 사용 시기를 정하여 회사에 통보하도록 서면으로 촉구하도록 한다.
- ② 회사의 촉구에도 불구하고 사원이 사용 시기를 정하지 않아 회사가 휴가사용기간 만료 2월 전에 휴가사용시기를 지정하여 서면으로 통보했음에도 불구하고 사원이 사용하지 않았을 경우에는 휴가는 소멸하고 금전보상하지 않는다.
- ③ 회사가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가일수를 알려주고, 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구한다. 다만, 회사가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다. 그러나 이러한 촉구에도 불구하고 사원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 회사가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 사원에게 서면으로 통보한다. 다만, 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다. (1년미만 근로자 사용촉진추가, 법개정)

#### 제 41조 [생리휴가]

회사는 여성 사원이 청구하는 경우에는 월 1일의 무급생리휴가를 준다.

#### 제 42조 [휴가의 승인]

- ① 휴가를 사용하고자 하는 사원은 최소 휴가사용 7일전 신청하여 회사의 승인을 얻어야 한다.
- ② 휴가 사용전 인수인계자에게 업무를 인수인계하여야 하며 담당 고객사에 미리 공지하여 업무상 차질이 발생하지 않도록 한다.
- ③ 대표이사 또는 상사는 기타서류를 첨부토록 요구할 수 있다.



#### 제 43조 [경조휴가]

- ① 회사는 사원의 경조사 시 유급특별휴가를 부여할 수 있다.
- ② 경조휴가기간의 휴일은 휴가일수에 포함하여 계산한다. 다만, '배우자출산휴가'에 대하여는 적용되지 않는다.
- ③ 전항의 각호의 기간을 추가할 시는 연차로 대체한다.
- ④ 별도의 복리후생규정에 따른다.

#### 제 44조 [출근명령]

회사는 업무상 부득이한 경우 휴가 중이라도 출근 또는 업무수행을 명할 수 있으며, 사원은 정당한 이유가 없는 한 이에 따라야 한다.

### 제 5 절 휴직 및 복직

#### 제 45조 [휴직사유]

- ① 회사는 사원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 휴직을 명할 수 있다.
  1. 업무상 부상 또는 질병으로 인해 출근이 불가능할 때 : 관계기관에서 인정한 기간
  2. 남녀고용평등과 일·가정양립지원에관한법률 및 기타 관계법령에 따라 육아휴직을 원할 때
  3. 병역법, 향토예비군설치법, 기타 법령에 의하여 징소집에 응하였을 때 : 징소집기간
  4. 개인 사유에 의한 경우 1개월 이내에서 회사가 승인할 수 있다.
  5. 기타 회사가 인정하는 특수한 경우
- ② 사원이 업무상 재해에 해당하는 사유로 인한 휴직일 경우에는 회사는 그 기간 중 평균임금의 100분의 60을 지급한다. 다만, 산업재해보상보험법에 의한 휴업급여를 지급받는 경우에는 지급하지 아니하며, 지급된 금품은 회사가 근로복지공단으로부터 대체 수령한다.

#### 제 46조 [휴직절차]

- ① 사원이 휴직을 하고자 할 때에는 휴직사유서 및 이를 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.



- ② 휴직사유서는 사정상 부득이한 경우를 제외하고는 휴직 1개월 전에 제출하여야 한다.
- ③ 휴직기간이 만료 후 7일 이내에 복직원을 제출하지 않은 경우 당연면직된 것으로 본다.

#### 제 47조 [휴직자의 신분 및 근로조건]

휴직한 자는 사원으로서의 신분을 보유하며, 휴직기간 중의 급여는 무급으로 한다. 단, 제44조 제1항 제1호의 경우 산업재해보상보험법에 따른다.

#### 제 48조 [근속년수계산]

제45조의 제4항 및 제5항의 휴직기간은 근속년수에 산입하지 아니한다.

#### 제 49조 [휴직자의 의무]

- ① 휴직명령을 받은 사원은 사무에 종사하지 아니하더라도 회사의 제규정을 준수하여야 한다.
- ② 휴직명령을 받은 사원이 회사의 동의 없이 타 회사에 취업 또는 업무를 한 경우에는 휴직시점으로 소급하여 퇴직한 것으로 본다.

#### 제 50조 [복직]

- ① 사원은 휴직기간이 만료되거나 휴직기간 중 휴직사유가 소멸될 경우에는 만료일 또는 휴직사유 소멸 예정일 7일 이전에 대표이사 또는 상사에게 복직원을 제출하여 복직명령을 받아야한다.
- ② 회사는 제44조 각호에 의한 휴직자의 복직 시 회사가 지정한 의료기관의 건강진단 및 신체검사를 받게 한 후 의사의 소견에 따라 복직결정을 할 수 있다.

### 제 6 절 출 장

#### 제 51조 [출장]

- ① 회사는 업무상 필요시 사원에게 출장을 명할 수 있고 당해 사원은 이에 따라야 한다.
- ② 출장하려는 사원은 출장명령서를 받아야한다.





- ③ 출장 명령을 받은 사원이 소정기일 내에 출장할 수 없을 때에는 대표이사에게 그 사유를 밝히고 지시를 받아야 한다.

#### 제 52조 [출장자의 의무]

출장 사원은 지정한 기일 안에 그 임무를 완수하여야 하며, 출장용무의 변경으로 부득이 출장지 또는 그 기간을 변경하여야 할 경우에는 지체 없이 가능한 방법으로 보고하고 대표이사 또는 상사의 지시를 받아야 한다.

#### 제 53조 [출장결과 보고]

사원이 출장용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체 없이 출장 명령자에게 결과보고서를 제출하여야 한다. 다만, 기밀에 속하는 사항 또는 출장 내용이 의례적이거나 간단한 사항은 구두 또는 다른 방법으로 보고할 수 있다.

#### 제 54조 [출장 시 근무시간]

사원이 출장, 기타 근무지에서 근무할 경우에는 1일 8시간 근로한 것으로 간주한다.

#### 제 55조 [여비]

회사는 출장 사원에게 출장 여비를 회사규정에 따라 지급할 수 있다.

### 제 7 절 사무인계

#### 제 56조 [인계서]

사원의 퇴직, 휴직 또는 근무상의 변동이 있을 때에는 그 담당업무의 서류, 물건 및 개요와 미결건 명 등을 열거하여 장래의 처리요령 또는 자기의견을 첨부한 인계서를 작성하여 후임자에게 인계하여야 한다.

#### 제 57조 [절차]

- ① 사무인계를 완료하였을 때에는 인계인수자 및 입회자가 연서한 인계서 3통을 작성하여 인계인수자가 각1통씩 소지하고 1통은 부서장에게 보고하여 확인을 받아야 한다.



- ② 인계기간은 1개월을 원칙으로 하되, 필요한 경우 6개월의 범위내에서 연장하여 지정할 수 있다.

## 제 8 절 배치전환

### 제 58조 [보직 원칙]

- ① 회사는 공정하고 합리적인 인사관리를 행함으로써 사원의 책임의식과 협조의식을 배양하여 근무의욕을 고취시킨다.
- ② 회사는 당해 직무가 요구하는 자격과 개인의 능력·적성 기타 회사의 필요성을 고려하여 사원을 적재적소에 배치하고 적정기간 전환 할 수 있다.
- ③ 당해 직무에 필요한 교육을 이수하고 소정의 경력을 가진 자를 우선 보직한다.
- ④ 사원은 회사가 업무상 사정 등으로 직종의 변경, 전근, 파견을 명한 때에는 정당한 이유 없이 거부할 수 없으며, 명령을 받은 날로부터 1일 이내에 부임하여야 한다. 다만 부임기일을 지정한 경우 또는 부득이한 사유가 있어 회사의 허가를 받은 때에는 그러하지 아니하다.

### 제 59조 [직무대리 등]

- ① 직무책임자의 결원 또는 장기간 유고시 차하급자가 그 직무를 대리할 수 있다.
- ② 직위 및 직무 내용이 유사하고 담당직무 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 동일 직급 내에서 겸직시킬 수 있다.

### 제 60조 [보직해임]

- ① 사원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 당해 보직을 해임 또는 대기 발령 할 수 있다.
  1. 부정행위 또는 사내에서 불상사를 야기하였을 때
  2. 신체 및 정신상의 장애로 직무를 수행할 수 없을 때
  3. 직무를 수행할 능력이 부족하다고 판단될 때



4. 징계사유가 발생하거나 징계에 회부된 때
  5. 당해 직책을 수행할 능력이 부족하다고 판단되는 경우
  6. 형사사건으로 기소 중인 때
  7. 기구의 축소 및 개편 등으로 회사 경영관리상 인원감축이 불가피할 때
- ② 대기발령자는 대기발령 중 회사의 별도 지시가 없는 한 출근하지 아니함을 원칙으로 한다.
  - ③ 대기발령 사유가 소멸되거나 대기발령기간이 종료된 경우에는 지체 없이 보직을 부여하여야 한다.
  - ④ 대기발령 기간이 종료하였음에도 보직을 부여받지 못한 경우에는 당연면직된 것으로 본다.
  - ⑤ 대기발령 기간의 급여는 평균임금의 70%를 지급한다.

#### 제 61조 [승 진]

대표이사는 사원의 근속년수, 업무수행능력, 사업의 규모 확장 등을 고려하여 사원의 승진을 실시할 수 있다.

## 제 4 장 임 금

### 제 1 절 통 칙

#### 제 62조 [급여의 형태]

- ① 임금은 기본급, 제수당, 법정수당으로 구분하고 매월 급여에 법정수당을 포함하여 지급하는 포괄산정임금제를 시행한다.
- ② 법정수당은 연장, 야간, 휴일근로수당과 연차수당으로 구성된다.
- ③ 경영상 필요에 따라 연봉제, 일급제로 실시할 수 있다.

#### 제 63조 [임금계산기간과 지급일]

임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급한다. 단, 지급일이 휴일인



경우 그 전일 또는 익일에 지급한다.(매월 말일지급)

#### 제 64조 [임금의 지급방법]

임금은 직접 사원 본인에게 지급함을 원칙으로 한다.

#### 제 65조 [수습기간중의 급여]

수습기간 중의 급여는 통상급여의 80% 또는 전액 지급할 수 있다. 다만, 수습중의 급여라 하더라도 최저임금액의 90%이상 지급한다.(단, 기간제 예외)

#### 제 66조 [임금의 결정]

사원의 임금은 직무의 내용, 능력, 근무성적, 입사 전의 학력, 경력, 역량과 성과에 따라 결정하며 대표이사가 정한 바에 따른다.

#### 제 67조 [임금의 직접지급·전액지급의 예외항목]

다음 각 호에 해당하는 것은 임금 지급시 공제할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 징수하는 세금
2. 저축금(노동부장관의 인가를 받은 경우)
3. 회사에서의 가불금
4. 국민건강보험료
5. 국민복지연금
6. 고용보험료
7. 감급의 제재에 해당하는 금액
8. 기타 법령에 의거 공제되는 금액

#### 제 68조 [임금의 일할계산]

- ① 1임금 계산기간 미만의 임금은 채용, 승진, 복직, 감봉 등의 당해 일자로부터 기산하고 퇴직, 휴직, 해고 등의 일자로 마감한다.
- ② "일할계산"이라 함은 그달의 일수로 나누어 계산하는 것을 말하며 계산상 발생하는 원미만의 단수는 절상한다.

#### 제 69조 [비상시 지급]



① 다음 각상호의 1에 해당할 경우에는 사원의 청구에 의하여 임금 지급 기일 전이라도 기왕의 근로에 대한 임금을 지급할 수 있다.

1. 사원의 사망
2. 사원 또는 그의 수입에 의하여 생계를 유지하는 가족이 결혼, 출산, 상병 및 재해를 당하거나 사망하여 비용이 필요한 경우
3. 사원이 부득이한 사유로 1주일 이상 귀향할 경우
4. 기타 필요하다고 인정되는 경우

② 전항 1호의 사망 시에는 유족의 청구에 의하여 임금을 지급한다.

### 제 70조 [임금의 시효]

본 규칙에 의한 임금채권(각종수당포함)은 3년간 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

## 제2절 기본급 및 제 수당

### 제 71조 [기본급의 산정]

기본급은 사원의 능력, 경력, 태도, 노동의 강도 등을 바탕으로 회사의 기본 근로시간에 대하여 책정된 금액으로 한다.

### 제 72조 [연장근로수당]

사원이 시간외근로를 하였을 경우에는 시간외 근로수당으로 통상임금의 100분의 50을 가산 지급한다.

### 제 73조 [야간근로수당]

회사규정에 따라 사원이 하오 22시부터 익일 06시까지 사이에 근로하였을 경우에는 야간근로수당으로 통상임금의 100분의 50을 가산 지급한다.

### 제 74조 [휴일근로수당]

회사규정에 따라 사원이 휴일에 근로하였을 경우에는 휴일근로수당으로 통상임금의 100분의 50을 가산 지급하되 다음 각호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 지급하여야 한다.



1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100

#### 제 75조 [휴업수당]

회사의 귀책사유로 휴업할 경우 회사는 휴업기간 중 당해 근로자에 대하여 평균임금의 100분의 70(동 금액이 통상임금보다 저액인 경우에는 통상임금)을 휴업수당으로 지급한다. 다만, 노동위원회의 승인을 얻은 경우에는 기준 범위에 미달하는 휴업수당을 지급할 수 있다.

#### 제 76조 [결근 및 지각·조퇴 공제]

- ① 사원이 개인사유로 결근한 경우에는 해당 일분을 공제하여 지급할 수 있다. 다만, 천재지변 및 불가항력적인 경우는 제외한다.
- ② 사원이 개인사유로 지각·조퇴한 경우에는 해당 시간에 대한 임금을 공제하여 지급한다. 다만, 천재지변 및 불가항력적인 경우는 제외한다.

### 제3절 상 여 금 등

#### 제 77조 [상여금의 지급]

- ① 회사는 경영실적, 직원의 기여도 및 사기를 고려하여 상여금을 지급할 수 있다.
- ② 상여금 지급일 이전 입사, 복직, 휴직, 퇴직하는 경우 상여금은 지급하지 아니한다.

### 제4절 퇴 직 금

#### 제 78조 [퇴직금제도의 설정]

- ① 당사는 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우 근속년수 1년에 대하여 30일분의 평균임금을 퇴직금으로 지급한다. 다만, '근로자퇴직급여 보장법 시행령' 제3조 제1항 각호의 사유에 해당하는 경우에만 직원의 신청에 따라 중간 정산하여 지급할 수 있다.



- ② 당사가 직원을 피보험자로 하여 퇴직연금에 가입함으로써 직원의 퇴직 시에 일시금 또는 연금으로 수령하게 하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다.

#### 제 79조 [퇴직금 지급]

- ① 경영성과에 따라 불확정적으로 지급되는 성과급은 평균임금에 포함하지 아니한다.
- ② 중간정산 후 퇴직금 산정을 위한 계속 근로연수는 정산시점부터 새로이 기산한다. 다만 중간정산 사유는 관계법령에 따른다.

#### 제 80조 [금품청산]

회사는 사원이 사망 또는 퇴직한 경우 그 지급사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 퇴직금 등 일체의 금품을 지급해야 하며, 기타 사유로 인해 지급시기가 14일을 초과할 경우 반드시 지급기일 연장동의서를 작성, 제출하여야 한다.

## 제 5 장 복리후생

#### 제 81조 [복리후생]

회사는 쾌적한 근무환경을 조성하고 사원의 복리와 후생 증진을 위하여 최선을 다한다.

## 제 6 장 포상과 징계

### 제 1 절 인사위원회

#### 제 82조 [구성]

- ① 회사는 사원에 대한 공정하고 객관적인 인사시행에 필요한 사항을 심의하기 위하여, 대표이사, 이사, 부서장 또는 그에 준하는 직급의 사원



- 중 대표이사가 임명하는 자로 5명 이내로 구성된 인사위원회를 둔다.
- ② 인사위원회 위원장(이하 "인사위원장"이라 한다)은 대표이사 또는 대표이사가 위임한 자로 한다.
- ③ 인사위원장의 명을 받아 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 인사담당자 1명을 간사로 둔다.

### 제 83조 [기능]

인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 사원의 포상, 징계에 관한사항
2. 그 밖에 사원의 인사에 관하여 위원회의 의결이 필요한 사항

### 제 84조 [회의 및 의결정족수]

- ① 인사위원회는 필요에 따라 인사위원장이 소집한다.
- ② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 경우 원칙적으로 회의개최 전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보한다.
- ③ 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원장은 표결권을 가지며 가부동수일 때에는 결정권을 가진다.
- ⑤ 위원회의 회의는 공개하지 아니하며 회의내용과 관련된 사항은 누설하여서는 아니 된다. 다만, 위원회의 의결로 공개할 수 있다.
- ⑥ 위원회의 의결사항이 특정위원에 관한 사항을 의결할 때에는 당해위원은 그 건의 의결에 참여할 수 없다.

## 제 2 절 포 상

### 제 85조 [포상]

회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 자에 대하여는 회사의 심의를 거쳐 이를 포상할 수 있다.

1. 획기적인 제안으로 회사발전에 크게 기여한 자
2. 재해 및 도난을 미연에 방지하였거나 또는 신속한 조치로 그 피해를 적게 한 자
3. 회사 또는 사원 대중의 이익을 위하여 현저한 공적이 있는 자





4. 작업능력이 특히 우수하여 타의 모범이 되는 자
5. 업무상 유익한 발명, 고안 또는 개선을 한 때
6. 기타 전 각호에 준할 정도의 선행 또는 공적이 있을 때

#### 제 86조 [포상 방법]

포상은 그 정도에 따라 다음 각 호를 병용한다.

1. 상품 또는 상금수여
2. 특별유급휴가

#### 제 87조 [포상권자 및 포상시기]

포상은 부서의 장이 별지에 의한 포상요구서 제출시 인사위원회의 심의를 거쳐 대표이사가 행하며, 포상 시기는 적당한 시기에 행한다.

### 제 3 절 징 계

#### 제 88조 [징계사유]

회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 자를 징계할 수 있다.

1. 제4조, 제16조, 제17조, 제18조, 제20조, 제22조, 제23조, 제108조, 제109조의 등 회사 규정을 위반한 자
2. 직무상 의무를 위반하거나 업무수행을 불성실하게 한 자
3. 품행이 불량하여 풍기문란, 폭행, 협박 등으로 회사내의 미풍양속을 해친 자
4. 무단결근, 무단조퇴, 무단외출 등 근무태도 불량, 직무 태만 등 사원으로서의 본분에 배치된 행위를 한 자
5. 업무능률을 저해하거나 업무수행을 정당한 이유 없이 방해한 자
6. 고의 또는 과실로 사고를 유발하였거나 회사의 자산(시설, 장비, 프로그램 및 소스 포함) 또는 차량 등을 손실케 하는 등 회사에 유무형적으로 손실을 가한 경우
7. 회사의 명예와 신용을 손상 또는 실추시킨 경우
8. 대고객 관계 업무에 물의를 일으켜 회사의 이미지 및 영업에 손실을 가한 경우



9. 정당한 이유 없이 회사의 물품을 유출하거나 유출하려고 한 자
10. 비밀정보를 기록한 문서 또는 매체의 관리를 소홀히 하는 등 직무상 감독자로서의 책임을 다하지 못한 자
11. 업무상 정당한 상사의 지시명령에 불복한 자
12. 성희롱 관련 가해자
13. 안전 및 보건에 관한 규칙 또는 지시에 위반한 자
14. 공금횡령이나 공금유용을 한 자
15. 업무수행 절차 위반, 문서의 위·변조, 손괴, 허위보고, 비밀문건분실, 위계질서의 문란 행위를 한자
16. 사원이 직원 상호간 또는 외부 인사와의 금전 소비대차 관계 기타 거래행위로 업무수행에 지장을 초래하거나 회사의 명예·신용을 손상시킨 자
17. 정당한 사유 없이 회사가 실시하는 교육에 불참하거나 회피하는 경우
18. 업무시간 중 회사의 허가 없이 집회, 시위, 쟁의, 집단행동을 하거나, 조종·선동·주도한 자
19. 근태현황에 대하여 3회 이상 보고를 해태한 자
20. 사원의 과실로 기능, 기술 및 전문직과 관련된 면허 또는 자격증이 취소되거나 정지 된 때
21. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자
22. 기타 법령에 위반하거나 전기 각 호에 준한 비위사실이 있다고 인정된 자

#### 제 89조 [징계의 종류와 구분]

징계는 그 정도와 정상에 따라 다음 각 호의 구분에 의해 행한다.

1. 경고 : 위반정도가 경미할 때 구두 또는 서면으로 주의를 준다.
2. 견책 : 시달서를 받고, 향후 동일한 비행을 반복할 경우 보다 중한 징계에 처할 것을 서면 경고한다.
3. 감봉 : 1회의 감액이 평균임금 1일분의 50%이내, 총액이 1임금지급기의 임금총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 감액한다.
4. 정직 : 3월 이내로 출근을 정지하며 그 기간은 임금을 지급하지 아니한



다.

5. 징계해고 : 사회통념상 근로계약관계를 유지하기가 어려울 정도로 신뢰 관계를 해친다고 인정될 경우 근로관계를 해지한다.

#### 제 90조 [정직 및 감봉]

다음 각호의 1에 해당되는 자는 그 정상에 따라 정직 또는 감봉 처분할 수 있다.

1. 본 규칙 제97조 해고사유에 해당되나 그 정상이 참작되고 개전의 정이 현저한 자
2. 감독자로서 직무상 요구되는 정상적 직무와 의무를 태만히 한 자
3. 견책이상의 사유에 해당되는 자
4. 기타 이와 동등시 되는 사유에 해당되는 자

#### 제 91조 [견책]

다음 각 호의 1에 해당되는 자는 그 정상에 따라 견책처분 할 수 있다.

1. 본 규칙에 위반된 행위를 한 자로서 그 정도가 경미하다고 인정되는 자
2. 무단결근 자
3. 소급 1개월간 3회 이상 지각한 자
4. 경고징계를 2회이상 받고도 개전의 정이 없다고 판단되는 자
5. 기타 이와 동등시 되는 사유에 해당되는 자

#### 제 92조 [경고]

다음 각 호의 1에 해당되는 자는 서면으로 주의를 촉구하고 경고 처분할 수 있다.

1. 본 규칙을 위반하는 행위를 하거나 회사업무 진행에 역행하는 결과를 초래하였을 경우 그 행위가 대부분 과실에 기인하고 그 결과가 경미하다고 인정되는 자
2. 시업시간 1시간 후 출근한 자
3. 기타 이와 동등시 되는 사유에 해당되는 자



### 제 93조 [관련자에 대한 징계 등]

- ① 타 사원의 징계에 해당하는 행위에 대하여 방조, 공모, 교사 또는 선동하였을 경우 관련자에 대하여도 직접 행위자에 준하여 징계할 수 있다.
- ② 징계사유에 해당하는 행위에 대하여 상황이 중대한 경우에는 그 행위가 미수에 그쳤다고 할지라도 그 책임을 면할 수 없다. 다만, 정상을 참작하여 징계를 경감할 수 있다.
- ③ 사원이 징계될 경우 사정에 따라 그 소속장도 함께 감독불이행을 이유로 징계할 수 있다. 다만, 그 방지를 위하여 필요한 조치를 취했거나 부득이한 이유로 사전에 방지할 수 없었던 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 징계에 해당하는 행위로 인하여 회사에 손해를 끼친 경우 손해배상 또는 부당이득 반환의무가 징계에 의하여 면제되는 것은 아니다.

### 제 94조 [징계절차]

- ① 제88조의 규정에 따른 징계처분은 부서의 장이 징계대상자의 시말서 또는 사고보고서를 근거로 징계요구서를 작성하여 대표이사에게 보고하여야 한다.
- ② 징계처분은 인사위원회의 심의에 따라 대표이사가 이를 행한다. 다만, 사규 위반의 정도가 경미하다고 인정되는 경우, 감봉이하의 징계시 대표이사는 인사위원회를 소집하지 아니하고 직권 경고, 견책 및 감봉 조치를 할 수 있다.
- ③ 대표이사는 인사위원회의 개최가 필요하다고 인정하는 경우 인사위원회를 소집하여야 한다.
- ④ 인사위원회는 징계대상자가 인사위원회에 참석하여 구두 또는 서면으로 소명할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 징계대상자가 인사위원회의 출석요구에 불참하거나 진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술을 포기한 것으로 간주하여 진술 없이 심의할 수 있다.
- ⑤ 징계는 인사위원 과반수 의결로 결정하고 대표이사의 결재로 시행한다.
- ⑥ 제5항의 규정에 의하여 징계통보를 하는 경우 징계사유를 명시하여 서면으로 징계처분 대상자에게 직접 통보한다.



## 제 4 절 퇴직 및 해고

### 제 95조 [의원퇴직]

- ① 의원퇴직은 사원이 사직을 자원하여 퇴직함을 말한다.
- ② 사원이 의원 퇴직하고자 할 때에는 퇴직일 30일 이전에 사직원을 대표이사 또는 상사에게 제출하여야 하며, 대표이사가 이를 수리함으로써 효력이 발생한다.
- ③ 의원 퇴직하는 사원은 퇴직 이전에 후임자에게 업무인수인계가 원활하게 이루어질 수 있도록 최선을 다하여야 하고 보관중인 금품, 물품, 서류의 반환, 업무인계 등을 위반하여 손해가 발생한 경우 이를 배상하여야 한다.
- ④ 사원이 퇴직하였을 경우 회사의 퇴직발령일을 퇴직일로 한다. 단 사망으로 인하여 퇴직한 경우에는 사망일을 퇴직일로 한다.

### 제 96조 [정년퇴직]

- ① 정년퇴직이라 함은 사원이 일정한 연령에 도달하여 퇴직함을 말한다.
- ② 사원의 정년은 만60세에 도달하는 날이 속한 달의 말일로 한다. 다만 회사 경영상 필요한 경우 이를 연장할 수 있다.
- ③ 정년퇴직 후 별도의 축탁계약을 체결할 수 있다. 축탁계약시의 근로조건은 별도로 정한 근로계약서에 따른다.

### 제 97조 [당연면직]

사원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당연면직 된다.

1. 본인이 사망하였을 때
2. 본 규칙 제12조(채용결격사유)에 해당될 때
3. 금고 이상의 유죄판결이 확정되었을 때
4. 휴직기간이 만료한 후에도 복직원을 제출하지 아니할 때
5. 대기발령을 받은 자로서 대기기간이 경과하였음에도 대기사유가 소멸되지 않거나 보직명령을 받지 못하였을 때
6. 휴직중인 자가 회사의 허가 없이 타 직장업무에 종사할 때
7. 근로계약 기간이 만료되었을 때
8. 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 상실되거나 면허가 취소되



- 어 담당 직무를 수행할 수 없게 되었을 때
9. 정당한 사유 없이 계속하여 3일 이상 무단결근하였을 때
  10. 산업재해로 요양하여 2년이 경과하였으나 완치되지 않아 근로기준법에 의한 일시보상을 행하였을 때( 근로기준법 제84조 및 산업재해보상보험법 제80조에 따른 경우)
  11. 신체 및 정신상 질환으로 직무를 감당할 수 없다고 인정되는 경우

### 제 98조 [해고]

사원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 해고할 수 있다.

1. 월 5일 이상 또는 계속하여 3일 이상 무단결근한 자
2. 출퇴근 및 근무성적이 불량하여 연3회 이상 감봉이상의 징계처분을 받은 자
3. 사업의 운영상 감원이 불가피하게 필요한 때
4. 수습기간 중 업무에 부적당하다고 인정되었을 때
5. 업무능력 또는 근무성적이 현저하게 불량한 때
6. 범법행위로 인하여 회사에 직·간접으로 손해를 입혔을 때
7. 회사의 사전허가 없이 타 직장에서 근무 또는 업무한 때
8. 채용요건의 미달 등 채용의 주요 요소가 되는 경력위조 또는 불채용의 요건이 되는 경력을 위조한 때
9. 신체적 또는 정신적 병으로 인하여 직무를 감당하기 어려운 때
10. 기능, 기술 및 전문직에 있는 자로서 면허 또는 자격증이 취소되거나 정지된 때
11. 제89조 제5호에 의하여 징계해고 되었을 때
12. 기타 각호에 준하는 사유가 존재할 때

### 제 99조 [해고의 예고]

- ① 회사가 사원을 해고하고자 할 때에는 30일전에 해고예고를 하여야 한다. 30일전에 예고하지 않은 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다.
- ② 다음 각 호의 1에 해당할 시에는 전 조항의 규정에도 불구하고 즉시 해고할 수 있다.



1. 천재·사변 기타 사업계속이 불가능한 경우의 부득이한 사유
2. 근로자가 고의로 사업에 막대한 재산상 손해를 끼친 경우로서 다음 각 목에 해당하는 경우
  - 가. 납품업체로부터 금품이나 향응을 제공받고 불량품을 납품받아 생산에 차질을 가져온 경우
  - 나. 영업용 차량을 임의로 타인에게 대리운전하게 하여 교통사고를 일으킨 경우
  - 다. 사업의 기밀이나 그 밖의 정보를 경쟁관계에 있는 다른 사업자들에게 제공하여 사업에 지장을 가져온 경우
  - 라. 허위 사실을 날조하여 유포하거나 불법 집단행동을 주도하여 사업에 막대한 지장을 가져온 경우
  - 마. 영업용 차량 운송 수입금을 부당하게 착복하는 등 직책을 이용하여 공금을 착복, 장기유용, 횡령 또는 배임한 경우
  - 바. 제품 또는 원료 등을 몰래 훔치거나 불법 반출한 경우
  - 사. 인사·경리·회계담당 직원이 근로자의 근무상황 실적을 조작하거나 허위 서류 등을 작성하여 사업에 손해를 끼친 경우
  - 아. 사업장의 기물을 고의로 파손하여 생산에 막대한 지장을 가져온 경우
  - 자. 그 밖에 사회통념상 고의로 사업에 막대한 지장을 가져오거나 재산상 손해를 끼쳤다고 인정되는 경우

#### 제 100조 [해고 예고의 적용예외]

전조의 규정은 다음 각 호의 1에 해당하는 사원에게는 적용하지 아니한다.

1. 사원의 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재·사변 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 기타 관련법상 해고 예고의 의무가 없다고 인정된 자

#### 제 101조 [해고의 제한]

회사는 사원이 업무상의 상병으로 요양을 위하여 휴업하는 기간과 그 후 30일간 및 산전, 산후의 여자가 휴업하는 기간과 그 후 30일간은 해고하지 아



니한다. 다만, 사용자가 근로자의 요양개시 후 1년이 경과하여도 그 상병이 완치되지 아니하여 일시보상을 한 경우 또는 천재, 사변 기타 부득이한 사유로 인하여 사업계속이 불가능하여 노동부 장관의 인정을 받은 때에는 예외로 한다.

#### 제 102조 [반납의무]

퇴직 또는 해고된 사원은 재직 중 업무와 관련된 제반 서류, 비품 및 대여한 금품 등을 즉시 반납하여야 한다.

#### 제 103조 [퇴직자의 의무]

퇴직 또는 해고된 자는 재직 중 취득한 회사의 기밀을 타인에게 누설해서는 아니된다.

## 제 7 장 교육, 안전 및 보건

#### 제 104조 [안전보건]

사원의 안전보건 관리에 대하여는 산업안전보건법 및 하위 법령의 규정에 따른다.

#### 제 105조 [일반교육]

- ① 회사는 사원의 지식과 교양의 증진 및 직무상 자질향상을 위하여 필요한 경우 일정기간 교육을 실시할 수 있으며, 교육비를 부담하거나 지원할 수 있다.
- ② 회사는 필요에 따라 사원을 교육 또는 강습에 참석시켜 수강하게 할 수 있다. 단, 사원은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.
- ③ 사원의 교육에 되는 비용은 회사가 부담하고 근무시간 중에 실시하는 교육시간은 근무시간으로 인정한다.

#### 제 106조 [직장내 장애인 인식개선 교육]

- ① 회사는 장애인에 대한 직장 내 편견을 제거함으로써 장애인 근로자의





안정적인 근무여건을 조성하고 장애인 근로자 채용이 확대될 수 있도록 장애인 인식개선 교육을 실시하여야 한다.

- ② 사업주 및 사원은 제1항에 따른 장애인 인식개선 교육을 받아야 한다.

#### 제 107조 [안전교육]

회사는 사원을 채용한 때에나 취업 중 부서 이동시에는 해당업무 및 안전을 위한 교육을 시행하여야 한다.

#### 제 108조 [건강진단]

- ① 사원은 회사의 지시에 따라 정기건강진단을 받아야 한다.
- ② 사원은 정당한 이유 없이 제1항의 건강진단 또는 제반조치를 거부하여서는 아니 된다.
- ③ 회사는 건강진단 결과 사원에 대하여 보건 상 또는 신분상 필요한 경우 일정 기간 휴직조치 및 전직조치 시킬 수 있으며 사원은 이에 따라야 한다.

#### 제 109조 [질병자의 취업제한 등]

- ① 회사 업무의 특성상 전염병, 정신병 기타 산업안전보건법령에 정하는 질병에 걸린 자는 취업을 제한한다.
- ② 사원 및 동거인이 전염병에 이환된 경우 또는 그 의심이 있을 경우, 즉시 상황을 회사에 보고하여 필요한 조치를 받아야 한다.

#### 제 110조 [안전 및 보건]

- ① 회사는 직장의 안전과 보건을 위하여 재해예방 및 보건을 위하여 필요한 조치를 강구하여 작업환경의 개선에 노력한다.
- ② 사원은 위해방지 및 보건 위생을 위해 특히 다음 각 호의 사항을 엄수해야 한다.
1. 근로안전 및 보건관리에 관한 규칙과 지시에 복종할 것
  2. 항상 직장의 정리정돈을 하고 재해발생을 사전에 방지하도록 노력할 것
  3. 안전장치 소화설비 위생설비 기타 위생방지를 위한 시설물을 허가 없이 제거 변경 또는 그 효력을 상실하게 하는 행위를 하지 말 것



4. 작업의 전후에는 사용장치, 기계기구의 점검을 할 것
5. 정하여진 장소 이외에서는 허가 없이 화기를 사용하거나, 흡연하지 말 것
6. 항상 작업장을 청결히 하고, 폐기물은 일정한 장소에 내어놓을 것
7. 회사에서 행하는 건강진단 전염병 예방주사 등을 꼭 받을 것
8. 자연발화의 우려가 있는 물품을 소정 장소 이외에는 두지 말 것
9. 위험기계·기구의 방호조치 사항을 준수하되 방호조치 해체하고자할 경우 부서장의 허가를 받아 해체하고, 해체 후 그 사유가 소멸한 때에는 지체 없이 원상으로 회복시킬 것
10. 방호장치의 기능이 상실된 것을 발견한 때에는 지체 없이 부서의 장에게 신고할 것
11. 기타의 작업에 관한 주의 사항을 지키고 재해예방에 유의할 것

#### 제 111조 [사고 방지 및 사고보고]

- ① 사원은 회사 내에서 업무 수행 중 부상, 발병, 화재 등 재해 발생 시에는 즉시 적절한 조치를 취하는 동시에 회사에 사고 발생 경위를 알려야 한다.
- ② 비상 재해가 발생하였을 경우에는 서로 협력하여 그 피해를 최소화하도록 노력하여야 한다.

## 제 8 장 재해보상

#### 제 112조 [재해보상]

회사는 사원의 업무상 부상 또는 질병에 대하여 산업재해보상보험법상의 규정에 의한 재해보상을 받을 수 있도록 한다.

#### 제 113조 [업무상 재해 시 회사의 조력]

회사는 사원이 업무상 사유로 인하여 사망, 부상, 질병 등 재해를 당하여 산업재해보상보험법에 의한 보험급여를 청구할 경우 필요한 제반사항에 대하여 조력하여야 한다.



## 제 9 장 모성보호, 남녀고용평등

### 제 114조 [태아검진 시간의 허용 등]

- ① 회사는 임신한 여성근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기 건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어야 한다.
- ② 모자보건법 시행규칙 제5조 제1항 <별표>에 의한 임신부·영유아 및 미숙아 등의 정기건강진단 실시 기준은 다음과 같다.
  - 가. 임신28주까지 :4주마다 1회
  - 나. 임신29주에서 36주까지 :2주마다 1회
  - 다. 임신 37주 이후 : 1주마다 1회
- ③ 대표이사는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

### 제 115조 [경이한 직무전환]

회사는 임신 중의 여성 사원의 요구가 있는 경우에는 경이한 종류의 근로로 전환시켜야 한다.

### 제 116조 [출산전·후 휴가]

- ① 회사는 임신 중인 여성 직원에 대하여 출산전후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 유급 보호휴가를 주되, 산후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 확보되도록 한다.
- ② 회사는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산전 어느때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하되, 출산 후 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상되도록 한다.
- ③ 산전·후 휴가기간 및 그 기간 동안의 급여에 대해서는 고용보험법 및 남녀고용평등과 일·가정양립지원에관한법률의 규정에 따른다.
- ④ 회사는 남녀고용평등과 일·가정양립지원에관한법률에 따라 유산 또는



사산한 경우 유급보호휴가를 부여한다. 단, 인공임신중절수술(모자보건법 제14조 제1항에 따른 경우는 제외)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다. 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

- ⑤ 사용자는 제5항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다
- ⑥ 기타 본 조에 정하지 아니한 모성보호에 관한 규정은 근로기준법에 따른다.

#### 제 117조 [배우자 출산휴가]

회사는 사원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우 남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한 법률에 따른 휴가를 부여한다. 배우자 출산휴가는 10일간 청구할 수 있으며, 그 휴가는 1회 분할하여 사용할 수 있다. 다만 배우자가 출산한 날부터 90일을 경과하면 신청할 수 없다.

#### 제 118조 [육아휴직]

- ① 육아휴직은 남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한 법률 및 기타 관계 법령이 정하는 바에 따른다.
- ② 제1항의 규정에 의한 육아휴직기간은 1년 이내로 한다.
- ③ 회사는 육아휴직을 이유로 해고 기타 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간 동안은 당해 사원을 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우는 그러하지 아니하다.
- ④ 회사는 육아휴직 종료 후에는 휴직 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- ⑤ 회사는 육아휴직을 신청한 당해 사원의 계속근로년수가 6개월 미만인 경우 허용하지 않을 수 있다.
- ⑥ 사원은 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성 근로자가 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 않는다. (법개정)



### 제 119조 [육아기 근로시간단축 등]

- ① 회사는 전조에 의하여 육아휴직을 신청할 수 있는 사원이 육아휴직을 신청하는 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간단축”이라 함)을 신청하는 경우 허용하여야 한다.
- ② 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의한다.
- ③ 회사는 육아기 근로시간단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주15시간 이상 35시간 이내의 범위 내에서 정하며, 단축된 근로시간 이외의 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 사원이 명시적으로 청구하는 경우에는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.
- ④ 제1항에 따라 육아기 근로시간단축을 한 사원의 근로조건(단축 후의 근로조건을 포함한다)은 서면으로 정하여야 하며, 단축된 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간단축을 이유로 근로조건을 불이익하게 변경하거나 해고, 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 회사는 육아기 근로시간 단축기간이 종료된 후에는 그 사원을 육아기 근로시간단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.
- ⑥ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 전조의 육아휴직기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.
- ⑦ 육아기 근로시간 단축은 분할하여 사용할 수 있다. 이 경우 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제사원에 대하여는 남은 근로계약기간) 이상이 되어야 한다.
- ⑧ 육아휴직 및 육아기 근로시간의 단축의 신청 방법 및 절차 등에 관하여는 관계법령에 따른다.

### 제 120조 [난임치료휴가]

- ① 회사는 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 “난임치료휴가”라 한다)를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의



휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

- ② 회사는 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ③ 난임치료휴가의 신청방법 및 절차 등은 관계법령에 따른다.

#### 제 121조 [근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원]

- ① 회사는 근로자가 조부모, 부모, 배우자, 자녀, 손자녀 또는 배우자의 부모(이하 “가족”이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 “가족돌봄휴직”이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하되 시행일 등에 관하여는 관계법령에 따른다.
- ② 회사는 사원이 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 사원 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 질병 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만 사원이 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 사원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
- ③ 제1항 단서에 따라 회사가 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.
  - 1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
  - 2. 연장근로의 제한
  - 3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
  - 4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원조치
- ④ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 사용기간과 분할횟수는 다음 각호와 같다.
  - 1. 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할



수 있을 것. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

2. 가족돌봄휴가 기간은 최장 10일로 하며, 일단위로 사용할 수 있을 것. 다만, 가족돌봄휴가기간은 가족돌봄 휴직기간에 포함

⑤ 가족돌봄, 본인건강, 은퇴준비, 학업 등을 사유로 근로시간 단축을 신청할 수 있으며, 이를 허용해야 한다. 단, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 거부 할 수 있다.

⑥ 회사는 가족돌봄휴직 또는 가족돌봄휴가를 이유로 해당 사원을 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑦ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

⑧ 회사는 소속 사원이 건전하게 직장가정을 유지하는 데에 도움이 될 수 있도록 필요한 심리상담 서비스를 제공하도록 노력하여야 한다.

#### 제 122조 [남녀고용평등]

회사는 사원의 모집, 채용, 교육, 배치, 승진, 퇴직, 기타 처우에 있어서 혼인, 임신, 출산 또는 여성인 것을 이유로 남성과 차별대우 하여서는 아니 된다.

#### 제 123조 [분쟁의 자율적 해결]

회사는 사원으로부터 여성 사원의 고용평등 또는 육아휴직과 관련한 고충의 신고를 받은 때에는 그 해결을 위하여 노력하여야 한다.

#### 제 124조 [직장 내 성희롱의 금지]

대표이사, 상사 또는 사원은 상호 인격을 존중하여야 하며 직장 내에서 성희롱이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

#### 제 125조 [직장 내 성희롱의 정의]

직장 내 성희롱이라 함은 회사 내·외에서 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 사원에게 성적인 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적언동 기타 요구 등에 대한 불응을 이유로 고용상의 불이익





익을 주는 것을 말한다.

#### 제 126조 [성희롱 예방교육 등]

- ① 직장 내 성희롱을 예방하고 사원이 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 직장 내 성희롱의 예방을 위한 교육(이하 "성희롱 예방 교육"이라 한다)을 매년 실시하여야 한다.
- ② 사업주 및 사원은 제1항에 따른 성희롱 예방 교육을 받아야 한다
- ③ 회사는 성희롱 예방 교육의 내용을 사원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 사원에게 널리 알려야 한다.
- ④ 회사는 관계법령으로 정하는 기준에 따라 직장 내 성희롱 예방 및 금지를 위한 조치를 하여야 한다.

#### 제 127조 [직장내 성희롱 발생시 조치]

- ① 누구든지 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 해당 사업주에게 신고할 수 있다.
- ② 회사는 제1항에 따른 신고를 받거나 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 한다. 이 경우 회사는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 사원 피해를 입었다고 주장하는 사원(이하 "피해근로자등"이라 한다)이 조사 과정에서 성적 수치심 등을 느끼지 아니하도록 하여야 한다.
- ③ 회사는 제2항에 따른 조사 기간 동안 피해사원 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해사원등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 회사는 피해사원 등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.
- ④ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 피해사원이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 직장 내 성희롱 행위를 한 사람에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 회사는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 직장 내 성희롱 피해를 입은 사원의 의견을 들어야 한다.





- ⑥ 회사는 성희롱 발생 사실을 신고한 사원 및 피해사원 등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
  2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
  3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
  4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
  5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
  6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
  7. 그 밖에 신고를 한 사원 및 피해사원 등의 의사에 반하는 불리한 처우
- ⑦ 제2항에 따라 직장 내 성희롱 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고 받은 사람 또는 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해사원등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

## 제 10 장 직장 내 괴롭힘 행위 금지

### 제 128조 [직장 내 괴롭힘 행위의 금지]

- ① 직장 내 괴롭힘이란 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
- ② 직원은 다른 직원뿐만 아니라 협력사 직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

### 제 129조 [금지되는 직장 내 괴롭힘 행위]

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언



3. 다른 사원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정 범위를 넘어 사원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

#### 제 130조[직장 내 괴롭힘 예방 교육]

- ① 회사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 ‘직장 내 괴롭힘 예방교육’이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.
- ② 직장 내 괴롭힘 예방교육은 1시간으로 한다.
- ③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.
  1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
  2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
  3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
  4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
  5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
  6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
  7. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용
- ④ 회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 직원들이 쉽게 확인할 수 있도록 조치한다.

#### 제 131조 [직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치]



- ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 회사에 신고 할 수 있다.
- ② 회사는 전항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.
- ③ 회사의 직장 내 괴롭힘 행위에 관한 조사 및 조치에 관한 구체적인 절차는 별도로 정한다.

## 제 11 장 보 칙

### 제 132조 [시행세칙]

본 규칙을 시행함에 있어서 필요한 사항은 별도의 시행세칙으로 정할 수 있다.

### 제 133조 [준용규칙]

본 규칙에 정하지 아니한 사항에 대하여는 관계법령과 기타 회사의 제 규정, 통상관례에 의한다.

### 제 134조 [규정의 개폐]

본 규칙을 개폐할 경우에는 사원 또는 그 대표자의 의견을 들은 후 행하며, 사원에게 불이익한 내용으로 변경하는 경우에는 사원 과반수의 동의를 얻어 행한다

## 부 칙

제1조 [시행일] 본 규칙은 2012년 5 월 1일부터 시행한다.

## 개 정

제1조 [시행일] 본 규칙은 2015년 1 월 1일부터 개정 시행한다.



## 개 정

제1조 [시행일] 본 규칙은 2018년 5월 1일부터 개정 시행한다.

## 개 정

제1조 [시행일] 본 규칙은 2019년 7 월 1일부터 개정 시행한다.

## 개 정

제1조 [시행일] 본 규칙은 2022년 7 월 1일부터 개정 시행한다.